

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Da Acareação (arts. 229 a 230 do CPP)

Grosso modo, quando duas pessoas apresentam versões diferentes para o mesmo fato, o juiz colocá-las frente a frente como o intuito de descobrir a verdade. Isso é a ACAREAÇÃO.

Veja a previsão do Código de Processo Penal:

Art. 229. A acareação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem, em suas declarações, sobre fatos ou circunstâncias relevantes.

Parágrafo único. Os acareados serão reperguntados, para que expliquem os pontos de divergências, reduzindo-se a termo o ato de acareação.

Quem pode ser ACAREADO?

- “ACUSADO 1” vs “ACUSADO 2”
- “TESTEMUNHA 1” vs “TESTEMUNHA 2”
- “OFENDIDO 1” vs “OFENDIDO 2”
- “ACUSADO” vs “TESTEMUNHA”
- “ACUSADO” vs “OFENDIDO”
- “TESTEMUNHA” vs “OFENDIDO”

Quando será feita uma acareação?

Nesses casos, sempre que divergirem, em suas declarações, sobre fatos ou circunstâncias relevantes.

Qual o procedimento da acareação?

Os acareados serão reperguntados, para que expliquem os pontos de divergências, reduzindo-se a termo o ato de acareação.

E no caso de ausência de uma testemunha?

Veja o que diz o Código de Processo Penal:

Art. 230. Se ausente alguma testemunha, cujas declarações diverjam das de outra, que esteja presente, a esta se darão a conhecer os pontos da divergência, consignando-se no auto o que explicar ou observar. Se subsistir a discordância, expedir-se-á precatória à autoridade do lugar onde resida a testemunha ausente, transcrevendo-se as declarações desta e as da testemunha presente, nos pontos em que divergirem, bem como o texto do referido auto, a fim de que se complete a diligência, ouvindo-se a testemunha ausente, pela mesma forma estabelecida para a testemunha presente. Esta diligência só se realizará quando não importe demora prejudicial ao processo e o juiz a entenda conveniente.

Vamos esquematizar esse artigo:

1. Testemunha Presente apresenta declaração que diverge de Testemunha Ausente.

2. O juiz questionará a Testemunha Presente sobre a divergência.

3. Se subsistir a divergência, e o juiz entender conveniente, será expedida Precatória para o local da Testemunha Ausente questionando sobre a divergência.

É isso.

Saudações.

Professor Rafael Albino

Vinde a mim, todos os que estai cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.

Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para as vossas almas.

Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 11:28-30.

Resumo

Art. 229. A acareação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem, em suas declarações, sobre fatos ou circunstâncias relevantes.

Parágrafo único. Os acareados serão reperguntados, para que expliquem os pontos de divergências, reduzindo-se a termo o ato de acareação.

Quem pode ser ACAREADO?

- “ACUSADO 1” vs “ACUSADO 2”
- “TESTEMUNHA 1” vs “TESTEMUNHA 2”
- “OFENDIDO 1” vs “OFENDIDO 2”
- “ACUSADO” vs “TESTEMUNHA”
- “ACUSADO” vs “OFENDIDO”
- “TESTEMUNHA” vs “OFENDIDO”

Quando será feita uma acareação?

Nesses casos, sempre que divergirem, em suas declarações, sobre fatos ou circunstâncias relevantes.

Qual o procedimento da acareação?

Os acareados serão reperguntados, para que expliquem os pontos de divergências, reduzindo-se a termo o ato de acareação.

E no caso de ausência de uma testemunha?

Art. 230. Se ausente alguma testemunha, cujas declarações diverjam das de outra, que esteja presente, a esta se darão a conhecer os pontos da divergência, consignando-se no auto o que explicar ou observar. Se subsistir a discordância, expedir-se-á precatória à autoridade do lugar onde resida a testemunha ausente, transcrevendo-se as declarações desta e as da testemunha presente, nos pontos em que divergirem, bem como o texto do referido auto, a fim de que se complete a diligência, ouvindo-se a testemunha ausente, pela mesma forma estabelecida para a testemunha presente. Esta diligência só se realizará quando não importe demora prejudicial ao processo e o juiz a entenda conveniente.

1. Testemunha Presente apresenta declaração que diverge de Testemunha Ausente.
2. O juiz questionará a Testemunha Presente sobre a divergência.
3. Se subsistir a divergência, e o juiz entender conveniente, será expedida Precatória para o local da Testemunha Ausente questionando sobre a divergência.

É isso.

Saudações.

Professor Rafael Albino

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
